

1500737-54.2020.8.26.0542
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA
Comarca: Carapicuíba
Foro: Foro de Carapicuíba
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 02/06/2022
... - Assunto:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CLEISON GERSON DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

CLEISON GERSON DE OLIVEIRA foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia 16 de março de 2020, por volta das 23h10min., na Avenida Oswaldo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Carapicuíba
Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal
Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500737-54.2020.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA
Processo Digital nº:
1500737-54.2020.8.26.0542
Classe - Assunto:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CLEISON GERSON DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

CLEISON GERSON DE OLIVEIRA foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia 16 de março de 2020, por volta das 23h10min., na Avenida Oswaldo Luiz Criscuolo, nº 100 - Vila Lourdes, Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 467(quatrocentos e sessenta e sete) supositórios de Cocaína, 122 (cento e vinte e duas) porções de Cocaína, 348 (trezentos e quarenta e oito) porções de Maconha e 375 (trezentos e setenta e cinco) porções de Crack, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida. O réu foi citado e oferta resposta a acusação (fls. 62). Durante a instrução criminal foram ouvidas testemunhas e ao, final interrogado o acusado.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia. A Defesa requereu a absolvição por falta de prova e, subsidiariamente a aplicação da pena mínima, aplicação do redutor, em seu grau máximo e regime prisional aberto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico (fl.67/69).

Igualmente a prova da autoria.

Na fase policial o acusado permaneceu em silêncio. Em Juízo, teve sua revelia decretada.

Por sua vez, os policiais militares Denis e Gelson, em juízo, ratificaram suas declarações anteriores e disseram que estavam em patrulhamento de rotina, quando visualizaram o acusado portando uma mochila nas costas. Quando viu a viatura tentou empreender fuga, mas foi detido. Após a abordagem foi localizado no interior da mochila uma considerável quantidade de entorpecentes, e o valor em dinheiro de R\$45,00(quarenta e cinco reais). Indagado, afirmou ser usuário de entorpecentes. Não o conheciam de abordagens policiais anteriores.

A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais, guardas municipais - agentes de segurança pública - gozam da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Estatui o artigo 42 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente. No caso em apreço, foram apreendidos 467(quatrocentos e sessenta e sete) supositórios de Cocaína, 122 (cento e vinte e duas) porções de Cocaína, 348 (trezentos e quarenta e oito) porções de Maconha e 375 (trezentos e setenta e cinco) porções de Crack e estavam acondicionadas de forma individualizadas, além da importância de R\$ 45,00 - o que é compatível com o tráfico de drogas.

Inferi-se, portanto, que a quantidade, variedade e a forma como estavam empacotadas as drogas, revelam que se destinava à mercancia ilícita.

Portanto, a procedência mostra-se de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Na primeira fase, observo que há circunstâncias judiciais desfavoráveis (artigo 59 do Código Penal e artigo 42, da Lei 11.33/06). O crack (375 porções) é uma das drogas mais viciantes e de alto poder destruidor para a saúde física e psíquica de seus usuários. Assim, fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, resultando em 06 anos de reclusão e 600 dias multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, incabível a aplicação do redutor.

É certo que a quantidade de drogas apreendidas (467(quatrocentos e sessenta e sete) supositórios de Cocaína, 122 (cento e vinte e duas) porções de Cocaína, 348 (trezentos e quarenta e oito) porções de Maconha e 375 (trezentos e setenta e cinco) porções de Crack - totalizando 1312 porções) é circunstância objetiva que afasta o redutor.

Em situação análoga, o E. Tribunal de Justiça decidiu que não há como ser aplicado o redutor, já que "A grande quantidade de entorpecente apreendida denota que há profissionalização no tráfico de drogas, vez que a um iniciante e sem experiência

na traficância não seria confiado montante substancial de entorpecentes"(TJSP; Apelação Criminal 0000988-20.2018.8.26.0542; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Carapicuíba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/05/2019; Data de Registro: 27/05/2019.

Ausentes outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

Fixo para o réu, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudesimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR O RÉU CLEISON GERSON DE OLIVEIRA, RG: 38639473, nascido em 16/03/1997, filho de JÚLIO VENTURA DE OLIVEIRA FILHO e TANIA REGINA TEIXEIRA DE ARAUJO OLIVEIRA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, unidade esta fixada em seu mínimo legal.

Considerando a natureza e quantidade da pena imposta, e também o regime de seu cumprimento, bem como para assegurar o cumprimento da pena ora imposta, diante da revelia do acusado, DECRETO A PRISÃO DO ACUSADO e vedo-lhe o apelo em liberdade. Expeça-se mandado de prisão.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Custas na forma da lei.

Publicada a sentença em audiência, saem as partes intimadas.

P.R.I.

Carapicuíba, 02 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA